

RECURSO CÍVEL Nº 5092838-62.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC (RÉU)

PROCESSO CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA
CONSIGNADA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE ERRO DO INSS
NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCONTOS MENSIS DA PRESTAÇÃO DO
EMPRÉSTIMO - SENTENÇA TERMINATIVA POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE
DO INSS - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - CONFIGURAÇÃO DE DENEGAÇÃO
DE JUSTIÇA - ENUNCIADO 18 DAS TRRJS - RECURSO DA PARTE
AUTORA CONHECIDO - SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR-LHE PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO, determinado o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito, com a reinclusão do INSS no polo passivo da demanda e CITAÇÃO DE AMBOS OS REUS. Sem custas. Sem honorários advocatícios a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5092838-62.2024.4.02.5101

510015037840 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5092838-62.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC (RÉU)

RELATÓRIO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e reiterado em sede recursal, tendo em vista a declaração firmada e os contracheques apresentados, com fundamento no Enunciado nº 119 das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:

ENUNCIADO 119 - "O pedido de gratuidade de justiça pode ser analisado pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 2º da Lei 1.060/50." (Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no Dj-e de 18/12/2013, pg 1.363).

A teor do artigo 5º da Lei 10.259/01 e do enunciado 18 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro ("Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição."), necessário se faz estar caracterizada a negativa de jurisdição para que o recurso possa ser conhecido. Tal aspecto, porém, demanda ingresso ainda que parcial no mérito da ação.

Trata-se de ação ajuizada por ANTONIO FRANCISCO DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e da ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC, objetivando a cessação dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário a título de "Contribuição

AMBEC", com a restituição em dobro dos valores já descontados (R\$ 1.345,26), além do pagamento de quantia não inferior a R\$ 13.200,00, referente a danos morais. Atribuiu à causa o valor de R\$ 14.545,26.

A autora narrou que "recebe benefício previdenciário nº 532612083-2, em razão de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária. 5. Recentemente analisou seu extrato de pagamento do INSS e percebeu que na sua renda mensal vem ocorrendo descontos desconhecidos e não autorizados descritos como "Contribuição AMBEC" desde 2023. Abaixo descritos: Agosto de 2023 a agosto de 2024, no valor de R\$ 45,00. 6. Até 08/2024 a Autarquia Réu descontou 13 mensalidades do benefício previdenciário do autor, e os repassou a Associação Réu, totalizando R\$ 672,63 (seiscentos e setenta e dois reais com sessenta e três centavos). 7. Supostamente a parte autora teria autorizado de forma irrevogável e irretratável que a autarquia retivesse e repassasse à instituição consignatária as mensalidades 8. O Requerente jamais assinou contrato com a Requerida e desconhece a origem dos débitos, sendo os mesmos realizados de forma ilícita e unilateral visto que ocorrem sem o prévio consentimento da pagadora. 9. Não havia percebido a redução de seu benefício pois o valor descontado não é alto. Caso não tivesse verificado o extrato do seu pagamento, por mais quanto tempo a Associação Réu se eximiria de fornecer os serviços aparentemente contratados pelo demandante? Se nunca contatou a associada, ora autor da lide, como ela saberia da filiação e dos seus direitos e deveres como associada? 10. Tentou solucionar a situação, visando ressarcimento dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, todavia, todas as tentativas restaram-se infrutíferas. Somente lhe foi dada opção de cessar a contribuição mensal."

O juízo **extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do INSS**. Concluiu que "Embora a decisão da TNU no Tema 183 tenha abordado especificamente os casos de empréstimos consignados com instituições financeiras, o mesmo raciocínio deve ser aplicado aos descontos de mensalidade associativa em benefício previdenciário. Tanto os empréstimos consignados quanto as mensalidades associativas resultam em descontos diretos no benefício previdenciário do segurado. Ambos decorrem de negócios jurídicos celebrados entre o beneficiário e terceiros, sem proveito para o INSS. Em ambas as situações, a autarquia atua como mera intermediária, operacionalizando os descontos com base em informações fornecidas por terceiros (instituições financeiras ou associações). Em outras palavras, o INSS não possui o dever legal nem as condições materiais para analisar a veracidade das informações encaminhadas pela instituição financeira ou pela associação nos casos de descontos em benefícios previdenciários. O art. 6º, §2º, da Lei nº 10.820/2003 é claro ao restringir a responsabilidade da autarquia à "retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição consignatária nas operações de desconto, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado". Portanto, a lei não impõe ao INSS o dever de fiscalização da veracidade das informações fornecidas pelas instituições financeiras ou associações. Em vez disso, limita seu papel à mera operacionalização dos descontos. A operacionalização dos descontos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários foi regulamentada pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 162, de 14 de março de 2024. A norma evidencia que o INSS atua exclusivamente como intermediário, sem qualquer controle sobre a autenticidade das autorizações fornecidas pelos beneficiários."

Em sede recursal, a parte autora pretende a anulação da sentença.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Cinge-se a controvérsia na averiguação da legitimidade do INSS para responder por alegada fraude na filiação e contratação de descontos de mensalidades associativas em benefício previdenciário.

O juízo concluiu que o INSS não teria responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de desconto de mensalidade associativa, efetuado mediante alegada fraude, dado que "Quando a entidade pretende efetuar um desconto, deve obter do beneficiário uma autorização expressa, formalizada por meio do termo de adesão (art. 4º). Este termo deve ser assinado eletronicamente, utilizando-se de assinatura avançada com reconhecimento biométrico (art. 4º, inciso II). A gestão dessa tecnologia cabe exclusivamente à Dataprev, que padroniza os procedimentos e assegura a integridade dos dados (art. 5º). O INSS, por sua vez, não participa da verificação ou validação dessas assinaturas, limitando-se a garantir que os ACTs estejam formalmente corretos e que a entidade tenha cumprido os requisitos legais para a operacionalização (art. 9º, § 1º). Após a assinatura do termo de adesão, a entidade encaminha essas informações à Dataprev, que processa os descontos nos sistemas de pagamento dos benefícios previdenciários (art. 14). Neste ponto, o papel do INSS resume-se a executar o

repasse dos valores descontados, conforme as instruções recebidas (art. 9º). Toda a responsabilidade pela veracidade das informações fornecidas e pela legitimidade da assinatura recai sobre a entidade acordante (art. 19). Portanto, o entendimento firmado pela TNU no Tema 183 deve ser aplicado, por analogia, aos casos de descontos indevidos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários. Consequentemente, só se poderia cogitar de responsabilidade subsidiária do INSS uma vez demonstrada a insolvência do responsável principal. Além do mais, a associação se trata de pessoa jurídica de direito privado (art. 45, §3º, do CPC). Dessa forma, a validade do negócio jurídico que deu causa aos descontos mensais sobre o benefício previdenciário constitui questão a ser submetida à análise do juiz estadual competente, que poderá determinar, inclusive ao INSS, a cessação dos descontos que o autor reputa indevidos. Mesmo a prolação de sentença contra a associação e seu trânsito em julgado não demonstrariam o direito da parte autora de cobrar do INSS indenização pelos danos sofridos, pois essas condições não têm o condão de provar o exaurimento das forças do devedor primário."

A Lei nº 8.213/91, no art. 115, V, estabelece que o INSS é o ente que efetuará os descontos no benefício titularizado pelo segurado relativos a "*mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados*".

O mencionado art. 115, V, trata da autorização legal para a consignação de descontos nos benefícios previdenciários e prevê a necessidade de a Autarquia se certificar de que o segurado efetivamente autorizou o desconto das mensalidades.

Portanto, é indispensável a prova da autorização inequívoca do titular do benefício para que o desconto das mensalidades no benefício da parte autora pelo INSS seja considerado regular.

Ainda que se considere que a responsabilidade da Autarquia, também na presente hipótese, seja subsidiária, o INSS integra a relação jurídica por ser o encarregado dos descontos e, portanto, da obrigação de fazer no que tange a cessá-los, bem como de averiguar a regularidade da contratação. Daí advém a sua legitimidade, aparte da sua eventual ausência de responsabilidade ou subsidiariedade desta, o que, por si só, atrai a competência da Justiça Federal para a causa.

Ademais, na compreensão da jurisprudência das TRRJ's, trata-se de hipótese de litisconsórcio necessário, ainda que não unitário, dado que, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes, mesmo que o resultado não seja necessariamente uniforme para todos os réus.

Nesses termos, ainda que haja ausência da responsabilidade do INSS pelos danos experimentados pelo autor, **a Autarquia é responsável pela obrigação de fazer (relativa à cessação dos descontos efetuados)**, de modo que, se ela não integrar o polo passivo, pode-se estar cancelando a continuidade de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar.

Trata-se, portanto, de hipótese de extinção indevida e, portanto, negativa de jurisdição.

Ante o exposto, **voto por CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR-LHE PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO, determinado o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito, com a reinclusão do INSS no polo passivo da demanda e CITAÇÃO DE AMBOS OS REUS.** Sem custas. Sem honorários advocatícios a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.